والقبول : اللفظ الصادر من المشتري ، كأن يقول : اشتريتُ .

وهذه هي الصيغة القولية .

أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة ، وهي الأخذ والإعطاء ، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع ، فيعطيه إياها بدون قول .

المسألة الثالثة : الإشهاد على البيع :

الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب ،لقوله تعالى : ﴿وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة :٢٨٢] ، فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع ، غير أن هذا الأمر للاستحباب ، بدليل قوله تعالى : ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ﴾ [البقرة :٢٨٣] ، فدلَّ على أن الأمر إنما هو أمر إرشادٍ ؛ للتوثيق والمصلحة .

وعن عمارة بن خزيمة ، أن عمّه حدَّثه -وهو من أصحاب النبي ﷺ- أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرساً من أعرابي ، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه ، فأسرع النبيُّ ﷺ وأبطأ الأعرابي ، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فَيَسُومُونَه بالفرس ، وهم لا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه .[1] ومعنى «يسومونه» : يطلبون شراءه منه .

ووجه الدلالة : أن النبي ﷺ اشترى الفرس من الأعرابي ، ولم يكن بينهما بَيِّنة ، ولو كانت واجبة في البيع لم يشتر النبي ﷺ إلا بعد الإشهاد .

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصره ﷺ في الأسواق ، ولم يُنقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد ، ولا نُقِل عنهم فعله .

ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية ، فلو أشهدوا على كل شيء ، لأدَّى إلى الحرج والمشقة .

لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن ، مما يحتاج إلى توثيق ، فينبغي كتابة ذلك ، والإشهاد عليه ؛ للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين .

---

(١) رواه أحمد(٥/٢١٥) ، وأبو داود برقم (٣٦٠٧) ، والنسائي(٧/٣٠١) ، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٤٣٣٢) .